

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2389/2532

นายสง่า สุขสมบูรณ์ กับพวก

โจทก์

นางสุนันท์ จุฑากรณ์

จำเลย

นางสุนันท์ จุฑากรณ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งหกแถลงคัดค้าน (อันดับ 136)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยออกจากที่ดินพิพาทและรื้อสิ่งปลูกสร้างของจำเลย
ตามสัญญาออกจากที่ดินพิพาท ส่วนค่าเสียหายให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 128,127)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์แต่ห้ามทำนิติกรรม
ใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 113)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(เรียร ยุงทอง-สวิน อักขรายุธ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ